EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOUTOR LUIZ ROBERTO BARROSO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB, partido político com representação no Congresso Nacional, devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral, inscrito no CNPJ sob nº 54.956.495/0001-56, com sede na SHN, Asa Norte, Quadra 2, Bloco F, Salas 1219 a 1222. Ed. Executive Office Tower, Brasília, Distrito Federal – DF, CEP: 70.702-906, representado, na forma de seu Estatuto Social, por sua Presidenta Luciana Barbosa de Oliveira Santos, vem, respeitosamente por seus advogados "in fine" assinados, (procuração em anexo), à presença de Vossa Excelência, para com fulcro no art. 103, inciso VIII da Constituição Federal, Art. 1º da Lei Federal n 9.882/99,Art. 3º da Lei Federal nº 9.882/99 ajuizar a presente:

AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL, com pedido de concessão de medida liminar,

em face dos artigos 1º da Lei nº 17.180, de 25 de setembro de 2019, bem como do artigo 9º, inciso VI, da lei nº 16.703, de 4 de outubro de 2017 do município de São Paulo, ambos diplomas legais, publicados nas datas das suas respectivas sanções, que concede à exploração da iniciativa privada os cemitérios e crematórios públicos, serviços cemiteriais nos cemitérios e crematórios públicos, além de serviços funerários. A agremiação partidária indica como preceito constitucional vulnerado o direito à dignidade humana (art. 1º, III, CF);

I – PRELIMINARMENTE. LEGITIMAÇÃO ATIVA

1.

Como se depreende do Art. 2º da Lei 9.882/99 os legitimados à proposição de arguição de descumprimento de preceito fundamental constam no rol taxativo do inciso VIII, art.103 da Constituição Federal. Vejamos :

“Art. 2o Podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental:

I - os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade.”

2.

Com efeito, os legitimados à proposição de ação direta de inconstitucionalidade são: Presidente da República; Mesa do Senado Federal; Mesa da Câmara dos Deputados; Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; Governador de Estado ou do Distrito Federal; Procurador-Geral da República; Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; partido político com representação no Congresso Nacional; confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

3.

Vejamos o magistério do festejado constitucionalista Dirley da Cunha Júnior:

"Impõe-se recordar que tais legitimados ativos não são partes materiais na ação, pois não tem nenhuma disponibilidade sobre a mesma, haja vista que, em processos de natureza objetiva, não existem partes litigantes".

4.

Assim, os legitimados universais são o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, Procurador Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o partido político com representação no Congresso Nacional, porquanto interessados, em face de suas atribuições constitucionais, em preservar a ordem constitucional estão dispensados de demonstrar a pertinência temática ou interesse de agir, o que só é exigido de Governador de Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, da Confederação Sindical e das Entidades de Classe de âmbito Nacional que haverão de demonstrar a pertinência temática, ou seja, o interesse de agir.

5.

Nota-se, efetivamente, que o Autor é parte legítima para ingressar com a presente ADPF, porquanto possui representação no Congresso Nacional, ou seja, insere-se ao quanto disposto no art. 103 VII da Carta Política.

II - CABIMENTO DA PRESENTE ADPF

6.

Uma vez demonstrada a legitimidade ativa, provamos o preenchimento dos requisitos de cabimento da presente ADPF, consoante legislação vigente.

7.

A Arguição de Preceito Fundamental encontra previsão constitucional no art. 102, § 1º, da Carta Magna, regulamentada pela Lei nº 9.882/99 e aplicável contra atos comissivos ou omissivos dos Poderes Públicos que importem em lesão ou ameaça de lesão aos princípios e regras mais relevantes da ordem constitucional. Vejamos, o artigo 1º da referida norma infraconstitucional:

"Art. 1o A arguição prevista no § 1o do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.

Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental:

I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição; "

8.

Quis o constituinte de 88, através da ADPF, aperfeiçoar o conjunto de ações, recursos e garantias que visem preservar a ordem constitucional. Nesse passo, a ADPF preenche lacunas sem substituir garantias e ações existentes ou concorrer com elas, evitando dessarte, maior complexidade e instabilidade do sistema de controle de constitucionalidade.

9.

A doutrina estabelece duas modalidades de ADPF: a autônoma, que representa uma típica modalidade de jurisdição constitucional abstrata, desvinculada de qualquer caso concreto e a incidental, que pressupõe a existência de uma determinada lide intersubjetiva, na qual tenha surgido uma controvérsia constitucional relevante. Nesse sentido, a presente ADPF é do tipo autônoma.

10.

Nesse particular, a interpretação conjunta a que se deve proceder do caput do art. 1 e do inciso I, parágrafo único, do Artigo1, da Lei n 9.882 de 1999, que contemplam respectivamente a arguição direta ou autônoma e a arguição incidental, exige uma compreensão extensiva ou ampla do objeto dessas modalidades de arguição e uma compreensão restritiva dos requisitos de sua admissibilidade, uma vez que o propósito que sempre conduziu o legislador foi o de criar um mecanismo eficaz e abrangente de situações lesivas a preceitos fundamentais, e jamais limitados a certas situações.

11.

Segundo entendimento jurídico-constitucional, a arguição de descumprimento dirige-se a defesa dos princípios fundamentais originários da Magna-Carta. Iniciada por ação judicial de controle de constitucionalidade, utilizando um parâmetro distinto e circunscrito a esse instituto.

12.

Novamente lançamos mão dos ensinamentos do eminente constitucionalista Dirley Cunha, que na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental a inobservância constitucional, compreende viés mais vasto, envolvendo também a profanação indireta da obra constitucional. Para o festejado jurista, no que se refere ao descumprimento em sede de arguição, este conceito pode ocorrer por meio de descrição de lei ou ato normativo, sejam eles, infralegais como regulamentos ou em virtude da expedição de ato não normativo, envolvendo, atos jurídicos individuais ou concretos.

13.

Na opinião de Dirley Cunha (p. 364 -365), na Lei nº 9.882/99 delimitou-se o conceito de “descumprimento” restringindo apenas aos atos emanados pelo poder público, sendo eles de cunho meramente normativos ou não, incluindo também as omissões. Ressaltando que só existirá de fato descumprimento para efeitos

de arguição em causa, somente por meio de atos de ação ou omissão do poder público que violarem ou desconsiderarem o princípio fundamental constitucional.

14.

Nas palavras do professor Dimitri Dimoulis, cabe sempre ADPF contra:

a) atos normativos oriundos de autoridades municipais, por estarem excluídos da ação direta de inconstitucionalidade, conforme o art. 102, I, a, da CF.

b) atos normativos anteriores à entrada em vigor da Constituição, contra os quais, conforme jurisprudência assentada do STF, não cabe ação direta de inconstitucionalidade nem Ação direta de Constitucionalidade. (art. 1.º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999). Neste sentido, os artigos 11 e 12 foram publicados em 1985, logo anteriores à Constituição, atendem a tal requisito.

15.

Com efeito, a presente ADPF cumpre os requisitos constitucionais para a sua proposição, quais sejam:

(a) existir lesão ou ameaça a preceito fundamental;

(b) lesão ser causada por atos comissivos dos Poderes Públicos;

(c) não existir nenhum outro instrumento apto a sanar esta lesão ou ameaça.

16.

Diante do ora exposto, a Arguição de preceito Fundamental traduz-se na única ação que de controle objetivo de constitucionalidade aplicável, cabível, consoante Art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99.

III – VIOLAÇÃO A PRECEITO FUNDAMENTAL

17.

Os artigos 1º da Lei nº 17.180, de 25 de setembro de 2019, bem como do artigo 9º, inciso VI, da lei nº 16.703, de 4 de outubro de 2017 do município de São Paulo, violam de forma flagrante o direito à dignidade humana (art. 1º, III, CF).

18.

Inexistência de outro meio capaz de sanar a lesão ou ameaça (subsidiariedade). Portanto, em face do caráter acentuadamente objetivo da arguição de descumprimento, o juízo de subsidiariedade há de ter em vista, especialmente, os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional.

19.

Princípio da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99): inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, compreendido no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. A existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, a priori, a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição marcadamente objetiva desta ação."

20.

Diante desse contexto, a ADPF é instrumento constitucional apto ao controle de legitimidade do direito pré-constitucional, do direito municipal em face da Constituição Federal e nas controvérsias sobre direito pós-constitucional já revogada ou cujos efeitos já se exauriram. Nesses casos, em face do não cabimento da ação direta de inconstitucionalidade, não há como deixar de reconhecer a admissibilidade da arguição de descumprimento.

21.

Também por aplicação da regra da subsidiariedade, será cabível, em tese, a arguição de descumprimento de preceito fundamental tendo por objeto o reconhecimento da constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal.

22.

Para SARLET, concebida como instrumento de peculiar de defesa dos princípios fundamentais constitucionais a arguição de descumprimento tem

papel primordial no controle de constitucionalidade. Influenciada pelos direitos espanhol e alemão, a legislação brasileira adota um critério no qual, não havendo outra forma, outra maneira de sanar o bem jurídico do ofendido, será permitida a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Sendo tal hipótese admitida única e exclusivamente, somente em casos de inexistência no arcabouço jurídico estatal, de instrumentos capazes de supri de forma célere, eficaz e completa esta função. Por fim, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal do Federal a perspectiva de uso de outros recursos processuais, por conseguinte não seriam motivos suficientes para explicar o apelo a subsidiariedade. (SARLET,p. 396-401)

23.

A partir da consagração da arguição no direito brasileiro, entretanto, os atos municipais não estão mais a salvo do controle abstrato de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, com o que passarão a sujeitar – se, a semelhança dos atos federais e estaduais, a eficácia erga omnes da decisão declaratória de inconstitucionalidade. Logo, como dito, a ADPF consubstancia-se em única ação de controle constitucionalidade cabível contra norma municipal pré-constitucional, de acordo com o estabelecido no Art. 1º, parágrafo único, inciso I, e do Art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99.

24.

Na dicção de Dirley da Cunha, pode-se assegurar que o Supremo Tribunal Federal, se não dispunha de competência originária para o controle abstrato de normas municipais contestadas em face da Constituição Federal, porque a ação direta de inconstitucionalidade não comportava esse tipo de controle, foi dotado, com a arguição, de competência para exercita-lo, por determinação da própria Constituição.

25.

Na arguição de descumprimento de preceito fundamental exige-se a demonstração de controvérsia jurídica relevante, capaz de afetar a presunção de legitimidade de lei ou da interpretação judicial adotada. Vejamos a ementa da ADPF 127 :

“A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi concebida pela Lei 9.882/99 para servir como um instrumento de integração entre os modelos difuso e concentrado de controle de constitucionalidade, viabilizando que atos estatais antes insuscetíveis de apreciação direta pelo Supremo Tribunal Federal, tais como normas pré constitucionais

ou mesmo decisões judiciais atentatórias a cláusulas fundamentais da ordem constitucional."(ADPF 127)

IV - NO MÉRITO

26.

Por conta da violação aos princípios aqui aduzidos e sob a perspectiva de Konrad Hesse, a Constituição é dotada de força normativa, pois as pessoas mais aderem à Constituição do que as repelem. A tese central do referido jurista é afirmar que o texto constitucional possui pretensão de eficácia e visa a imprimir ordem e conformação à realidade política e social. Para ele há intenções que podem ser realizadas e que permitem assegurar a força normativa da Constituição.

27.

Em termos puramente lógicos, Hesse considera que negar a força à Constituição é negar o direito constitucional enquanto ciência jurídica e por consequência a negação da Teoria Geral do Estado. Ele expôs, também, os limites e as possibilidades da atuação da Constituição jurídica e os pressupostos de eficácia da Constituição. Assim, são premissas fundantes de seu pensamento, a argumentação de que a norma constitucional não tem existência autônoma em face da realidade. A sua essência reside em sua vigência, onde a pretensão de eficácia não pode ser separada das condições históricas de sua realização. Reafirma, nesse contexto, que a Constituição não configura apenas a expressão de um ser, mas também de um dever ser.

28.

Diante desse panorama, é cediço que atos quer sejam municipais, estaduais ou federais, demandam sincronicidade com os princípios expressos e implícitos da Constituição. Convém aduzir que a jurisprudência tem compreendido que a lesão a preceito fundamental não se concretiza somente na hipótese de possível afronta a um princípio fundamental, como também a regras que confiram densidade normativa ou significado específico a esse princípio. Com efeito, o pressuposto constitucional restou violado, notadamente, o direito à dignidade humana (art. 1º, III, CF).

29.

O STF tem destacado que compete à Corte o juízo acerca do que se há de compreender, no sistema constitucional brasileiro, como preceito

fundamental. Neste aspecto, vinculam-se os preceitos fundamentais da ordem constitucional a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; o pluralismo político (art. 1º); aos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, dentre outros). Destarte, são também preceitos fundamentais os princípios protegidos pela cláusula pétrea do art. 60, § 4º, da CF: o princípio federativo, a separação de poderes e o voto direto, secreto, universal e periódico, bem como o direito à saúde (art.196) e direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art.225)

30.

A Lei Orgânica do Município de São Paulo prevê a gestão dos serviços funerários e cemiteriais como típicos serviços municipais, mormente os artigos 123 e 125, inciso I do referido diploma legal, abaixo reproduzidos :

> ***"Art. 123 Os serviços públicos constituem dever do Município.***
>
> ***Parágrafo Único - Ao usuário fica garantido serviço público compatível com sua dignidade humana, prestado com eficiência, regularidade, pontualidade, uniformidade, conforto e segurança, sem distinção de qualquer espécie."***

> ***"Art. 125 Constituem serviços municipais, entre outros:***
>
> ***I - administrar o serviço funerário e os cemitérios públicos, fiscalizando aqueles pertencentes às entidades privadas;"***

31.

Ora, a legislação aqui inquinada como violadora de preceito constitucional fundamental, contrasta com a própria Lei Orgânica do Município de São Paulo nos artigos 123 e 125, inciso I, o que torna ainda mais clamoroso a inconstitucionalidade dos artigos 1º da Lei nº 17.180, de 25 de setembro de 2019, bem como do artigo 9º, inciso VI, da lei nº 16.703, de 4 de outubro de 2017 do município de São Paulo, até porque viola o artigo 29 da C.F.

32.

A privatização dos serviços funerários e cemiteriais, tem levado a exploração comercial desenfreada, pelas empresas que receberam a concessão

do Poder Municipal, nos piores momentos da vida das pessoas que perdem seus entes queridos. Preços extorsivos dão a tônica do que tem sido o calvário de quem precisa sepultar um familiar, um amigo, sobretudo para os mais pobres, que na prática não tem acesso aos serviços destinados a pessoas de baixa renda.

33.

As notícias veiculadas pela imprensa, quase todos os dias são aterradoras, vejamos:

HORA DO POVO – Edição de 27 de março de 2024 :

"Com base em valores de janeiro de 2024, os preços mais baixos para sepultar um ente querido no município de São Paulo vão de R$ 3.250 a R$ 4.613,25, a depender da empresa que presta o serviço. Até o início do março do ano passado, antes da privatização, era possível pagar R$ 289,35, segundo dados do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo (Sindsep), publicados pelo Brasil de Fato. Ainda de acordo com o levantamento, esse valor incluía também caixão, carro para enterro, carro para remoção, enfeite floral, paramentos, mesa de condolência, véu, velas, velório, taxa de sepultamento e fundo impermeável."

"Situações bizarras e grotescas têm sido protagonizadas pelas concessionárias. Segundo relato da família de Tadeu B. ao portal Metrópoles, foram pagos R$ 6,9 mil pelos serviços de transporte do corpo, velório e cremação de seu pai em maio de 2023 no cemitério da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. A cerimônia seria às 16h e a cremação às 20h. Eram 17h10 quando, diante do atraso de mais de uma hora para a entrega do início da solenidade, familiares descobriram que o corpo estava sendo transportado diretamente para o crematório."

"Outro caso é o de Carlos G., também citado pelo Metrópoles. Ele perdeu a mãe em abril de 2023. Contratou o velório e sua cremação também no cemitério da Vila Alpina. Quando o caixão chegou à cerimônia, ele estranhou. Não conseguia ver o seu rosto, mesmo apontando uma lanterna de celular dentro do invólucro. Ao abrir a tampa, a encontrou em um saco preto, semelhante ao de lixo. Informou também que a mãe não recebeu qualquer tratamento estético para o velório. Nem sequer as flores encomendadas chegaram." *(https://horadopovo.com.br/um-ano-apos-privatizacao-cemiterios-de-sao-paulo-estao-abandonados-e-enterros-superfaturados/)*

BRASIL DE FATO – Edição de 1º de março de 2024

"...as empresas prometeram serviços não essenciais aos clientes do sistema funerário da capital paulista, como hologramas, wi-fi gratuito, limusine para o cortejo fúnebre, música ao vivo nos velórios, projeção de imagens nas paredes e chuva de pétalas.

Um ano depois da privatização, as empresas ainda não entregaram o pacote de supérfluos. Pior, são acusadas de explorar a vulnerabilidade de pessoas enlutadas, que não conseguem negociar condições de pagamento enquanto lidam com a perda de um parente." (https://www.brasildefato.com.br/2024/03/01/comercializacao-da-morte-paulistanos-denunciam-assedio-de-funerarias-durante-o-luto-notas-fiscais-mostram-valores-abusivos)

BRASIL DE FATO – Edição de 1º de março de 2024

"Quando Erica chegou na Agência Consolação da Consolare, a ideia de acessar o serviço social ruiu. Ela conta que o irmão, que estava desempregado, era um dos moradores da cidade que não tinha o registro atualizado no CadÚnico. Dessa forma, ela teria que pagar pelo serviço funerário. Neste momento, ela conta que os vendedores da empresa tentaram fazê-la aceitar mais serviços do que podia arcar.

"Eu me senti (coagida). Na hora que a gente estava lá, todo mundo em desespero e chorando, não tem opção de fazer de outra forma. A gente tem que se virar. Ela falou que se não pagasse caixão, meu irmão seria enterrado como indigente. Então, juntamos todo mundo e pagamos", explicou Erica." (https://www.brasildefato.com.br/2024/03/01/comercializacao-da-morte-paulistanos-denunciam-assedio-de-funerarias-durante-o-luto-notas-fiscais-mostram-valores-abusivos)

FOLHA DE SÃO PAULO – Edição de 12 de novembro de 2024

CONCESSIONÁRIA PEDE R$ 12 MIL PARA ENTERRAR RECÉM-NASCIDO EM SP

OUTRO LADO: Grupo Maya alega falha em seu serviço de atendimento e promete reforçar a capacitação dos funcionários

O Grupo Maya, responsável pela administração dos cemitérios do Campo Grande, Lajeado, Lapa, Parelheiros e da Saudade em São Paulo, cobrou R$ 12 mil para realizar o funeral de uma criança recém-nascida.

O caso foi revelado, na tarde desta segunda-feira (11), pela vereadora Silvia Ferraro (PSOL), da Bancada Feminista, na Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara de São Paulo.

Na ocasião, a comissão sabatinou o presidente da SP Regula, João Manoel da Costa Neto, após uma série de críticas com a privatização do serviço funerário na gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Cemitério da Saudade, administrado pelo Grupo Maya, desde março de 2023 - Rubens Cavallari - 25.jul.2023/Folhapress

A SP Regula (Reguladora de Serviços Públicos do município) é a responsável por supervisionar a prestação do serviço feito pelas concessionárias.

Durante a sabatina na Câmara, Ferraro apresentou para Costa Neto e os demais vereadores prints de WhatsApp no qual uma pessoa escreveu que está "com um recém-nascido que faleceu em Mauá" e a "ideia da família é trazer o corpo para o Saudade [cemitério em São Miguel Paulista, na zona leste]".

O representante do Grupo Maya, então, respondeu que o serviço "está saindo a R$ 12 mil, com uma entrada de R$ 2.400".

A reportagem teve acesso aos prints apresentados pela vereadora. O gabinete da vereadora encaminhou um pedido de esclarecimentos e providências por preços abusivos para enterros sociais.

Presidente de agência reguladora admite que gestão de cemitérios de SP deixa a desejar

*Cemitérios de SP, com milhares de túmulos abandonados, terão geolocalização de jazigos (*https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2024/11/concessionaria-pede-r-12-mil-para-enterrar-recem-nascido-em-sp.shtml)

Poder 360 – Edição de 04/11/2024

Preço de enterros triplica após privatização de cemitérios em SP Na categoria mais barata, o custo passou de R$ 428,04 para R$ 1.126,25, chegando até R$ 5.737,25 no nível "luxo" ... (https://www.poder360.com.br/poder-economia/preco-de-enterros-triplica-apos-privatizacao-de-cemiterios-em-sp/)

CANAL UOL – Edição de 23/03/23 (*VÍDEO REPORTAGEM ANEXA)*

Velórios sobem 400% após privatização dos serviços funerários na capital de SP

Quatro empresas que ganharam concessões para administrar o serviço funerário na capital de São Paulo reajustaram a taxa de enterro em 464%; caixões mais baratos subiram 357%, entre outros reajustes (https://www.youtube.com/watch?v=1qY1m3nL-78).

G1 – Edição de 4/11/2024

Após 1 ano de concessão, cemitérios da cidade de SP têm problemas de segurança e infraestrutura sob gestão privada. (https://g1.globo.com/sp/saopaulo/noticia/2024/11/04/concessionarias-de-cemiterios-de-sp-ja-foram-autuados-134-vezes-pela-prefeitura-desde-o-inicio-das-concessoes-mas-so-22-processos-geraram-multas-ate-agora.ghtml)

G1 – Edição de 7/11/2024

Após relatos de problemas, concessionárias do serviço funerário terão de prestar esclarecimentos à Câmara de SP

Diretor da agência reguladora do município também foi convidado para falar sobre a fiscalização dos serviços prestados pelas concessionárias.

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, nesta quarta-feira (6), a convocação dos representantes de duas concessionárias responsáveis por administrar cemitérios e crematórios na capital paulista para prestarem esclarecimentos sobre problemas na prestação de serviços funerários denunciados pela população.

Nos últimos dias, a TV Globo exibiu diversos relatos de familiares que tiveram dificuldades para enterrar, exumar e renovar a cessão de ossuários para guardar os restos mortais de seus entes. Segundo as famílias, cemitérios administrados pelo Grupo Maya e pela Consolare estariam praticando cobrança abusiva de taxas e desrespeitando a tabela de preços estabelecida no processo de concessão. (https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/11/07/apos-relatos-de-problemas-concessionarias-do-servico-funerario-terao-de-prestar-esclarecimentos-a-camara-de-sp.ghtml) –

G1-SP – Edição de 24 de Abril de 2024 (VÍDEO REPORTAGEM ANEXA)

Concessionária que administra Cemitério em SP cobra R$ 523 para uso da capela; família se revolta e faz cerimônia do lado de fora

Parentes de PM enterrado no local relata que já tinha pagado R$ 5,2 mil por sepultamento, mas empresa se recusou a abrir a capela para orações. Uso do espaço era gratuito antes de ser entregue à iniciativa privada. Grupo Maya confirma cobrança por hora, mas diz que não foi procurada pelos parentes.

(https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/04/24/concessionaria-que-administra-cemiterio-em-sp-cobra-r-523-para-uso-da-capela-familia-se-revolta-e-faz-cerimonia-do-lado-de-fora.ghtml)

G1-SP – Edição de 31 de Outubro de 2024

Família alega cobrança abusiva de preços para guardar restos mortais de idosos no Cemitério da Saudade, em SP; preço subiu mais de 5 vezes

Em 2019, os parentes pagaram R$ 177,15 pela cessão do ossuário, para guardar os restos de ambos, por cinco anos. Em 2024, após a privatização do cemitério, o valor cobrado para renovação do serviço foi de R$ 1.170,00, à vista. Questionada, concessionária responsável não (https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/10/31/familia-alega-cobranca-abusiva-de-precos-para-guardar-restos-mortais-de-idosos-no-cemiterio-da-saudade-em-sp-preco-subiu-quase-10-vezes.ghtml)

G1 SP e TV Globo – Edição 04 de Novembro de 2024 (VÍDEO REPORTAGEM ANEXA)

Concessionárias de cemitérios de SP já foram autuadas 134 vezes pela prefeitura desde o início das concessões, mas só 22 processos geraram multas até agora

Dados da SPRegula - a agência paulistana de fiscalização das concessões - apontam uma média de mais de um processo administrativo e meio aberto por semana, nesses 1 ano e 7 meses de concessão, que começou a vigorar em março de 2023.

(https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/11/04/concessionarias-de-cemiterios-de-sp-ja-foram-autuados-134-vezes-pela-prefeitura-desde-o-inicio-das-concessoes-mas-so-22-processos-geraram-multas-ate-agora.ghtml)

34.

A ofensa ao princípio fundante da República Federativa do Brasil – dignidade da pessoa humana – inscrita no inciso III, art.1º da C.F., reside justamente na hiper exploração comercial no momento de maior fragilidade emocional dos cidadãos e das cidadãs, impondo as famílias enlutadas, sofrimento extra à perda do ente querido, reduzindo a dimensão da vida e da dignidade humana a uma expressão monetária vil, escorchante, revestida de crueldade na qual a dignidade se esvai, ante a exigência estúpida do capital privado, que não tem na prestação dos serviços funerários e cemiteriais um fim em si mesmo, mas extração de lucratividade, quanto maior melhor e nesta toada, o sofrimento de quem perde um ente querido só aumenta e a dignidade humana é liquidada definitivamente.

35.

A incompatibilidade entre iniciativa privada em alguns serviços típicos a serem prestados pelo estado genericamente considerado, é absoluta, não havendo espaço para relativizações, e entre estes serviços, "*in casu*" destacamos os

serviços funerários, é gritante por sua carga de desumanidade, dignidade humana *versus* lucro e para aumentar a remuneração do capital, toda a sorte de artifícios é lançada contra os incautos, que só querem se despedir com dignidade do seu familiar, do seu ente querido.

36.

É nítida a ofensa ao princípio da dignidade humana, no momento mais dolorido da existência, a pessoa ser extorquida de valores que não possui, para a derradeira despedida do ente querido.

V – DO PEDIDO LIMINAR

37.

"Ex positis" requer seja sustada a eficácia dos Art. 1º da Lei nº 17.180, de 25 de setembro de 2019, bem como do artigo 9º, inciso VI, da lei nº 16.703, de 4 de outubro de 2017 do município de São Paulo, em face da Constituição da República e em decorrência retornar os serviços funerários e cemiteriais da cidade de São Paulo à administração pública direta.

38.

Precipuamente, deve-se observar que, por tratar-se de situação em que o perigo na demora para a concessão da tutela definitiva satisfativa ocasiona danos irreparáveis à coletividade, resta caracterizada a possibilidade do pleito da tutela de urgência satisfativa em caráter antecedente, conforme o nosso novo Código de processo Civil brasileiro nos oportuna em seu art. 294, § único, in verbis:

"Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental."

39.

Desta forma, observa-se que o novo Código Processual Civil estabeleceu alguns requisitos para que a tutela provisória de urgência satisfativa seja concedida, notadamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou ilícito. Por seu turno, a probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito

ou realizado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido *fumus boni iuris* (ou fumaça do bom direito).

40.

Assim, a tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (*periculum in mora*) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.

41.

Portanto, resta claro que a permanência deste estado de coisas na cidade de São Paulo, no que concerne aos serviços funerários e cemiteriais se reveste de tragédia social, que ofende cláusulas pétreas da Constituição Federal e reclama a pronta sustação dos efeitos dos diplomas legais retro referidos e seus sucedâneos decretos, caracterizada a urgência que na dicção do artigo 5º, § 1º da Lei 9.882/99, suporta a concessão de tutela cautelar de urgência.

VI - DOS PEDIDOS

42.

Destarte, requer:

a) a oitiva do Procurador Geral da República com fulcro no art. 7º, lei. 9.882/99;

b) solicitação de informações à Prefeitura Municipal de São Paulo, acerca dos serviços funerários e cemiteriais prestados pelas concessionárias : CONCESSIONÁRIA DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS SPE S/A (CONSOLARE); SPE CONSÓRCIO CORTEL SP S/A (CORTEL SP); CONSÓRCIO CEMITÉRIOS E CREMATÓRIOS SÃO PAULO SPE S/A (GRUPO MAYA); PREVER ADMINISTRAÇÃO CEMITERIAL E SERVIÇOS FUNERÁRIOS S.A. (VELAR SP);

c) O deferimento da liminar e o julgamento definitivo de procedência da presente ADPF.

d) Sustação da eficácia dos artigos 1º da Lei nº 17.180, de 25 de setembro de 2019, bem como do artigo 9º, inciso VI, da lei nº 16.703, de 4 de outubro de 2017;

e) Que seja declarada a inconstitucionalidade dos Artigos 1º e 9º, inciso VI, respectivamente das Leis 17.180 de 25 de setembro de 2019, e 16.703 de 4 de outubro de 2017;

Para prova dos alegados, instrui a presente exordial com cópia dos dispositivos legais ora impugnados, consoante art. 3º da Lei 9.882/99, bem como matérias jornalísticas.

Termos em que,

Pede deferimento

Brasília, 14 de Novembro de 2024

Márvia Scárdua de Carvalho OAB/SP nº 445.784

Denis Veiga Junior – OAB/SP nº 86.893

Orlando Silva de Jesus Junior – OAB/SP nº 523.256

André Bezerra - OAB/SP nº 345.342

ASSINADO DIGITALMENTE
MARVIA SCARDUA DE CARVALHO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO